Perret & Associés
Avocats
Place Saint-François 2, 1003 Lausanne
Tél. +41 21 345 67 89 – etude@perret-associes.ch

Lausanne, le 15 mai 2026

Chambre patrimoniale cantonale

Avenue Vinet 33, c/o Tribunal d'arrondissement de Lausanne, 1014 Lausanne

RÉPONSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Cause CPC n° PC.2026.0914

Demanderesse / défenderesse reconventionnelle : Domaine des Tourelles SA

Défenderesse / demanderesse reconventionnelle : Fiduciaire Chamblandes SA

Conclusions

Sur la demande principale

1. La demande est rejetée.

Sur la demande reconventionnelle

2. Domaine des Tourelles SA est condamnée à payer à Fiduciaire Chamblandes SA la somme de CHF 11'674.80, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2025.

3. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la demanderesse.

I. Déterminations sur les allégués de la demande

La défenderesse se déterminera ci-après allégué par allégué sur la demande, avant d'exposer sa propre version des faits et son argumentation juridique, conformément à l'art. 222 al. 2 CPC.

La défenderesse, société anonyme inscrite au registre du commerce, a la capacité d'être partie et d'ester en justice ; elle agit par son conseil, dûment constitué, et ne conteste à ce stade aucun point de recevabilité formelle de la demande.

4. Les allégués 1 à 7 de la demande sont admis. La défenderesse précise toutefois, à toutes fins utiles, qu'elle a exécuté ce mandat sans incident de 2020 à 2023.

5. L'allégué 8 est admis quant au montant des travaux d'extension du chai. La défenderesse précise toutefois que le codage comptable des factures d'investissement – nécessaire pour identifier les postes donnant droit à récupération de l'impôt préalable – relève de la saisie comptable courante, confiée en pratique à Mme Lavigne, qui n'a jamais signalé ces factures comme des investissements distincts des charges d'exploitation.

6. L'allégué 9 est contesté.

7. L'allégué 10 est admis. La défenderesse relève que cette renonciation a été signée à l'initiative de la demanderesse, qui souhaitait obtenir une décision rapide de la Chambre patrimoniale cantonale.

8. L'allégué 11 est contesté. Il résulte du bordereau de remise de pièces tenu par la défenderesse (Pièce 101) que les documents douaniers relatifs au 3e trimestre 2024 n'ont été remis que le 5 décembre 2024, soit bien après la date alléguée du 10 octobre 2024. L'échange de courriels produit par la demanderesse elle-même (Pièce 11) confirme que Mme Lavigne écrivait encore le 28 novembre 2024 n'avoir pas eu le temps de rassembler ces justificatifs.

9. Les allégués 12 à 14 sont admis quant à leur chronologie, sous réserve du chiffre 8 ci-dessus. La défenderesse relève que la sommation de l'AFC produite sous Pièce 6 est en réalité datée du 13 janvier 2025, et non du 15 janvier 2025 comme indiqué dans la demande.

10. L'allégué 15 est admis. La défenderesse précise que ces pièces documentent une chronologie qu'elle ne conteste pas en tant que telle, sous la réserve exprimée au chiffre 8 ci-dessus.

11. L'allégué 16 est admis quant au calcul de l'intérêt moratoire, qui n'est pas contesté dans son principe.

12. L'allégué 17 est contesté pour les motifs exposés ci-dessus et développés en droit.

13. L'allégué 18 est admis quant au fait que l'impôt préalable de CHF 97'200.- n'a pas été récupéré. La défenderesse conteste toutefois en avoir eu la responsabilité exclusive, pour les motifs exposés au chiffre 5 ci-dessus.

14. Les allégués 19 à 22 sont admis quant à leur teneur documentaire. La défenderesse rappelle que ces décisions sont postérieures à la résiliation du mandat et n'ont donc pas pu être anticipées par elle.

15. L'allégué 23 est contesté. La défenderesse soutient que la perte alléguée n'est pas établie avec la certitude requise, le mécanisme de l'art. 72 al. 1 LTVA n'excluant pas toute possibilité de régularisation par une autre voie.

16. Les allégués 24 et 25 sont admis. Elle souligne cependant que ce montant demeure modeste au regard de l'ensemble du dossier.

17. L'allégué 26 est contesté. Les éléments de salaire litigieux n'ont pas été transmis à la défenderesse comme constituant un avantage en nature à déclarer ; Mme Lavigne établissait

elle-même les relevés de salaire transmis à la défenderesse pour report dans les décisions de cotisations, sans jamais mentionner l'usage privé du véhicule.

18. Les allégués 27 et 28 sont admis quant à leur teneur documentaire. La défenderesse ajoute qu'elle n'a jamais été rendue attentive par quiconque, avant la résiliation du mandat, à l'existence de cette problématique spécifique.

19. L'allégué 29 est contesté pour les motifs exposés au chiffre 17 ci-dessus.

20. L'allégué 30 est contesté. La révision de la limite de crédit par la banque s'inscrit dans le cadre d'un examen périodique ordinaire des engagements, mené indépendamment du présent litige.

21. L'allégué 31 est contesté, faute de preuve d'un lien de causalité entre le coût de financement allégué et un quelconque manquement de la défenderesse.

22. L'allégué 32 est admis quant au mandat donné à M. Bovier ; le montant des honoraires n'est pas contesté en tant que tel, mais leur caractère de dommage réparable est contesté.

23. L'allégué 33 est contesté dans la mesure de ce qui précède.

24. L'allégué 34 ne peut être vérifié, la Pièce 18 n'étant pas jointe au bordereau de la demanderesse.

25. Les allégués 35 et 36 sont admis.

II. Les faits de la défenderesse

26. Le 2 décembre 2024, soit plus de sept semaines après la demande initiale de M. Mercier du 3 octobre 2024 (Pièce 11), Mme Lavigne a enfin remis en mains propres les documents douaniers manquants, selon une note manuscrite qu'elle a elle-même rédigée à cette occasion (Pièce 101 et, pour le constat contemporain de la demanderesse elle-même, la Pièce 17 produite par celle-ci).

27. Ce retard cumulé à la période des vendanges, traditionnellement chargée pour la comptabilité du domaine, a contraint M. Mercier à établir le décompte du 3e trimestre 2024 dans un délai devenu intenable.

28. S'agissant de l'impôt préalable sur les investissements 2024, la défenderesse n'a jamais reçu instruction ni information indiquant que les factures de construction devaient être traitées comme des investissements donnant droit à une déduction spécifique, plutôt que comme des charges d'entretien courantes, la distinction incombant en premier lieu à la comptabilité interne du domaine.

28a. La défenderesse relève à cet égard que l'attribution d'un véhicule d'entreprise à un collaborateur et le versement d'une prime exceptionnelle constituent des décisions prises par la direction du domaine, dont la défenderesse n'est informée que dans la mesure où celle-ci les lui communique expressément comme telles.

29. S'agissant des cotisations AVS, Mme Lavigne établissait chaque mois les décomptes de salaire transmis à la défenderesse pour report dans les déclarations, sans jamais indiquer l'usage privé du véhicule d'entreprise attribué à M. Baudin ni sa valeur.

30. La défenderesse a résilié le mandat le 10 octobre 2025, les relations de confiance étant devenues intenables, ce qu'elle était en droit de faire à tout moment en vertu de l'art. 404 al. 1 CO.

31. Malgré l'exécution complète de ses prestations, la défenderesse demeure créancière de trois factures d'honoraires impayées, soit les factures n° 2025-114 du 31 janvier 2025 (Pièce 102), n° 2025-139 du 30 avril 2025 (Pièce 103) et n° 2025-167 du 31 juillet 2025 (Pièce 104), pour un

montant total de CHF 11'674.80, resté impayé malgré rappel du 15 octobre 2025 (Pièce 105).

31a. La défenderesse rappelle qu'elle a exécuté sans incident la tenue de la comptabilité et les décomptes de TVA de la demanderesse de 2020 à 2023, sans aucun retard ni réclamation d'une autorité, ce qui démontre qu'elle disposait de l'organisation et de la compétence nécessaires à l'exécution correcte du mandat lorsque les pièces lui étaient remises en temps utile.

31b. La défenderesse relève également que, dans le domaine agricole et vitivinicole, la période des vendanges, qui s'étend de la fin septembre à la fin octobre, mobilise l'essentiel du personnel administratif du domaine, ce qui explique objectivement les retards constatés dans la transmission des pièces du 3e trimestre 2024, période qui coïncide précisément avec les vendanges.

31c. Enfin, la défenderesse souligne que le conseil d'administration de la demanderesse n'a réagi qu'après la décision de taxation par estimation du 10 février 2025, et non dès la réception, en janvier 2025, de la sommation de l'AFC, ce qui tend à montrer que la demanderesse elle-même n'accordait pas une priorité particulière à ce dossier avant que les conséquences financières ne se matérialisent.

31d. Les montants facturés sous Pièces 102 à 104 correspondent au temps effectivement consacré par les collaborateurs et l'associé de la défenderesse, décompté sur la base de relevés d'heures internes, et n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la demanderesse avant l'introduction de la présente procédure.

31e. La défenderesse relève encore que la banque n'a jamais indiqué, dans son courrier du 14 août 2025 (Pièce 8), que la réduction de la limite de crédit serait réexaminée ou rapportée en cas de régularisation ultérieure de la situation fiscale et sociale du domaine, ce qui confirme le caractère discrétionnaire et autonome de cette décision bancaire.

31f. Elle précise enfin que Mme Lavigne a continué, après la résiliation du mandat le 10 octobre 2025, à correspondre avec M. Mercier au sujet de la transition du dossier vers le nouveau mandataire, sans jamais lui reprocher, dans cet échange, une quelconque négligence dans la gestion antérieure du dossier TVA ou AVS.

31g. La défenderesse précise enfin que le projet d'extension du chai a été conduit par la demanderesse avec plusieurs corps de métier (maçonnerie, inox, électricité), dont les factures parvenaient à des dates diverses tout au long de l'année 2024 ; aucune liste récapitulative de ces investissements, distincte des charges courantes, ne lui a jamais été remise par la demanderesse ou par Mme Lavigne, alors qu'une telle liste aurait permis d'identifier sans ambiguïté les postes donnant droit à récupération de l'impôt préalable.

III. En droit

A. Sur la demande principale

32. La défenderesse ne conteste ni la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale ni la validité de la renonciation conjointe à la conciliation au sens de l'art. 199 al. 1 CPC.

33. La responsabilité du mandataire présuppose une violation fautive d'un devoir contractuel en lien de causalité adéquate avec un dommage (art. 97 et 398 CO). Or le retard dans le décompte du 3e trimestre 2024 trouve sa cause exclusive ou, à tout le moins, prépondérante dans la remise tardive des pièces par la demanderesse elle-même, comme l'établissent les Pièces 101 et 11.

34. À titre subsidiaire, si une faute de la défenderesse devait être retenue, il conviendrait de tenir compte de la faute concurrente de la demanderesse dans la fixation du dommage, en application de l'art. 44 al. 1 CO.

35. S'agissant de l'impôt préalable, la qualification d'un poste comptable comme investissement donnant droit à déduction relève en premier lieu de l'information que le mandant doit fournir à son mandataire (art. 400 CO a contrario, le devoir de renseigner étant réciproque dans l'exécution du mandat) ; la demanderesse ne saurait reporter sur la défenderesse seule les conséquences d'une information incomplète fournie par sa propre employée.

36. Au surplus, le dommage allégué au titre de la perte de la déduction n'est pas certain : l'art. 72 al. 1 LTVA fixe un délai de correction dans le décompte ordinaire, mais ne dit pas que toute voie de régularisation ultérieure serait nécessairement exclue, de sorte que l'existence et l'étendue d'un dommage définitif restent à démontrer.

37. S'agissant du crédit bancaire, il n'existe aucun lien de causalité adéquate établi entre les arriérés fiscaux et sociaux et la décision, discrétionnaire, de la banque de réduire sa limite de crédit dans le cadre d'un examen périodique ; ce poste de dommage est au surplus trop éloigné et spéculatif au sens de l'art. 42 al. 2 CO.

38. La demande doit par conséquent être rejetée, ou, à tout le moins, les dommages-intérêts réduits de manière substantielle en application de l'art. 44 al. 1 CO.

38a. À titre tout à fait subsidiaire, si une violation contractuelle devait néanmoins être retenue à l'encontre de la défenderesse pour l'un ou l'autre des postes de dommage allégués, celle-ci reste couverte, s'agissant d'une faute qui ne saurait être qualifiée que de légère au vu des circonstances décrites ci-dessus, par la clause de limitation de responsabilité de l'art. 7 des conditions générales (Pièce 2), qui plafonne la responsabilité à trois fois l'honoraire annuel forfaitaire, soit CHF 54'000.-.

38b. La défenderesse conteste au surplus la pertinence, pour le présent litige, des deux arrêts cités par la demanderesse : l'ATF 117 II 563 porte sur un cas de diligence professionnelle sans rapport avec une problématique de collaboration défaillante du mandant, et l'ATF 128 III 22 a trait au calcul du dommage, question qui ne se pose que si la responsabilité de la défenderesse est préalablement établie, ce qu'elle contestera point par point à l'instruction.

A bis. Sur le calcul du dommage allégué

36a. A supposer même qu'une responsabilité de la défenderesse soit retenue sur un poste ou l'autre, la demanderesse ne démontre pas en quoi la perte de la déduction de l'impôt préalable serait définitivement exclue plutôt que simplement rendue plus difficile, de sorte que ce poste de dommage n'est pas établi avec le degré de certitude exigé par l'art. 42 al. 1 CO.

36b. S'agissant du surcoût de financement, la demanderesse ne produit aucune pièce établissant les conditions du financement relais invoqué ni celles de la ligne de crédit initiale, de sorte que ce poste n'est ni chiffré ni établi conformément aux exigences de l'art. 42 CO.

36c. Les honoraires de M. Bovier, enfin, constituent des frais d'établissement du dommage, qui ne sont indemnisables, selon la jurisprudence constante, que dans la mesure où ils étaient nécessaires et proportionnés, ce que la défenderesse conteste s'agissant d'un rapport de trois pages portant sur des calculs qui auraient pu être effectués par la demanderesse elle-même.

34a. Dans la pesée des responsabilités au sens de l'art. 44 al. 1 CO, il convient de tenir compte du fait que la demanderesse, par l'intermédiaire de Mme Lavigne, a été seule en mesure de qualifier ses propres opérations comptables (distinction entre charges d'exploitation et investissements, nature des avantages en nature versés à ses employés) et que la

défenderesse ne pouvait agir que sur la base des informations qui lui étaient transmises.

34b. Une réduction d'au moins 50 % des dommages-intérêts éventuellement dus serait ainsi justifiée pour chacun des postes de dommage invoqués, à titre subsidiaire si la demande n'est pas intégralement rejetée.

34c. Au surplus, et à titre encore plus subsidiaire, la défenderesse relève que le calcul du dommage présenté par M. Bovier (Pièce 12) additionne des postes de nature très différente (perte fiscale, intérêts, cotisations sociales, surcoût bancaire, honoraires d'expertise) sans discuter la possibilité que certains de ces postes se recoupent partiellement, notamment les intérêts moratoires TVA et le surcoût de financement, qui trouvent tous deux leur origine dans les mêmes tensions de trésorerie du domaine durant l'année 2025.

34d. La défenderesse rappelle à cet égard que le Tribunal fédéral exige, pour retenir une responsabilité contractuelle du mandataire, la démonstration précise de la violation d'un devoir déterminé, du dommage qui en découle et du lien de causalité adéquate entre les deux ; une appréciation globale et indifférenciée de plusieurs manquements distincts, comme celle proposée par la demanderesse, ne satisfait pas à cette exigence pour chacun des postes pris séparément.

34e. Elle relève enfin que rien au dossier n'indique que la demanderesse ait jamais demandé à la défenderesse, en cours de mandat, un état intermédiaire de la situation fiscale du domaine, alors qu'une telle demande, usuelle dans les relations entre un domaine viticole de cette taille et son mandataire comptable, aurait permis de détecter plus tôt les éventuelles omissions aujourd'hui invoquées.

B. Sur la demande reconventionnelle

39. Le mandat confère à la défenderesse le droit à une rémunération pour les prestations exécutées (art. 394 al. 3 CO), au tarif convenu à l'art. 6 du contrat du 3 mars 2020 (Pièce 1).

40. Les prestations facturées sous Pièces 102 à 104, pour un total de CHF 11'674.80, correspondent au temps effectivement consacré au dossier, notamment à la préparation de la réponse à la sommation de l'AFC et au suivi des contrôles TVA et AVS.

41. Malgré rappel du 15 octobre 2025 (Pièce 105), ces factures demeurent impayées, de sorte que l'intérêt moratoire de 5 % l'an est dû dès le 1er août 2025, date à laquelle la dernière facture était exigible (art. 104 al. 1 CO).

Pour l'ensemble de ces motifs, la demande doit être rejetée et la demande reconventionnelle admise.

C. Observations finales

41a. La défenderesse observe que la présente procédure aurait pu être évitée si la demanderesse avait accepté, comme cela lui avait été proposé lors d'un entretien informel en janvier 2026, de soumettre le différend à une médiation avant le dépôt de la demande ; elle regrette que cette voie n'ait pas été empruntée.

41b. Elle relève enfin que les trois postes de dommage invoqués par la demanderesse concernent des domaines du droit fiscal et social dans lesquels le mandant conserve, en vertu de la loi, des obligations de collaboration et de vérification qui ne sauraient être entièrement déléguées à son mandataire comptable, aussi compétent soit-il, ce qui doit conduire la Chambre patrimoniale cantonale à apprécier avec circonspection l'ampleur de la responsabilité qui pourrait, cas échéant, être retenue à l'encontre de la défenderesse.

41c. La défenderesse rappelle enfin qu'elle a proposé, par l'intermédiaire de son conseil, un règlement transactionnel portant sur un montant symbolique avant l'introduction de la présente

procédure, offre que la demanderesse a refusée sans autre discussion, ce dont il sera tenu compte, le cas échéant, dans la répartition des dépens.

Moyens de preuve

Pièces 101 à 105 du bordereau annexé, ainsi que les pièces produites par la demanderesse ; audition des parties, soit Fabien Mercier pour la défenderesse et Jean-Daniel Cherix pour la demanderesse ; audition en qualité de témoin de Sandrine Lavigne ; expertise comptable contradictoire, au besoin.

Lausanne, le 15 mai 2026

Au nom de la défenderesse :
Me Antoine Perret